

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

о заключении договора на выполнение работ, оказание услуг и изготовление индивидуального заказа

Редакция от 15 августа 2026 года

Настоящий документ является публичной офертой Индивидуального предпринимателя Пискарёва Артёма Вадимовича (далее - «Исполнитель») и содержит общие условия заключения и исполнения договора с физическим лицом, заказывающим работы, услуги и (или) изготовление индивидуального материального результата для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью (далее - «Заказчик»).

Оферта размещается на сайте artnahodka.ru (далее - «Сайт»). Отношения сторон регулируются настоящей Офертой, согласованными параметрами конкретного Заказа и обязательными нормами законодательства Российской Федерации. Если отдельное условие настоящей Оферты противоречит императивной норме закона, применяется соответствующая норма закона.

1. Сведения об Исполнителе

Индивидуальный предприниматель Пискарёв Артём Вадимович

ИНН: 771471002660

ОГРНИП: 315503200000366

Адрес: 143363, Московская область, г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, помещение 305

Дополнительный адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 112А, кв. 55

E-mail для юридически значимых обращений: artventura@yandex.ru

E-mail для заказов и консультаций: zakaz@artnahodka.ru

Телефон для заказов и консультаций: +7 (925) 450-51-58

Сайт: artnahodka.ru

2. Термины и общая конструкция договора

2.1. Заказ - согласованный сторонами комплекс работ, услуг и (или) изготовления индивидуального материального результата, включая его параметры: исходные материалы, вид обработки, стиль, размер, носитель, способ оформления, дополнительные опции, цену, срок и способ получения.

2.2. Макет - цифровое изображение или визуализация, подготовленная на основании материалов Заказчика для предварительного согласования результата до запуска материального изготовления, если соответствующий этап предусмотрен Заказом.

2.3. Индивидуальный результат - результат, создаваемый по фотографиям, пожеланиям, параметрам и (или) иным исходным данным конкретного Заказчика и предназначенный преимущественно для него, в том числе портрет, коллаж, восстановленное или стилизованное изображение, печать на холсте, оформление в багет, подарочная упаковка и иные согласованные работы.

2.4. В зависимости от состава конкретного Заказа отношения сторон могут содержать элементы договора подряда, возмездного оказания услуг и договора розничной купли-продажи индивидуально изготовленного результата. К каждой части отношений применяются соответствующие императивные нормы законодательства.

3. Предмет договора

3.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить согласованные работы и (или) оказать услуги, а при наличии материального результата - изготовить и передать его Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежащий результат и оплатить его в порядке, определённом настоящей Офертой и условиями конкретного Заказа.

3.2. В состав Заказа могут входить, в частности:

- базовая подготовка и улучшение фотографии, кадрирование, цветокоррекция, ретушь, удаление или замена фона и отдельных объектов;
- художественная стилизация изображения, работа с мастером, создание портрета или коллажа;
- реставрация и при необходимости колоризация фотографий;
- печать изображения на холсте, натяжка на подрамник, галерейная натяжка;
- покрытие лаком, оформление в багет, подарочная упаковка и иные дополнительные опции;

- передача итогового цифрового файла макета, если это предусмотрено описанием услуги или согласовано сторонами;

- портретная фотосъёмка и иные индивидуально согласованные услуги.

3.3. Конкретный состав Заказа определяется выбранными на Сайте параметрами и последующим согласованием сторон. При расхождении между общим описанием услуги и индивидуально подтверждёнными параметрами Заказа приоритет имеют индивидуально подтверждённые параметры, если они не ухудшают обязательные права потребителя.

4. Оформление Заказа и акцепт Оферты

4.1. Заказ может быть направлен через форму на Сайте, по электронной почте, телефону, в согласованном канале связи либо иным способом, позволяющим определить содержание обращения.

4.2. Акцептом общих условий настоящей Оферты является направление Заказа при установлении пользователем отметке о принятии Публичной оферты либо иное явно выраженное электронное подтверждение принятия Оферты.

4.3. Если все существенные индивидуальные параметры и цена определены на момент отправки Заказа, договор в отношении такого Заказа считается заключённым после акцепта и подтверждения возможности его исполнения Исполнителем.

4.4. Если для Заказа требуется индивидуальный расчёт, выбор багета, нестандартный размер, сложная работа с мастером, срочное исполнение, фотосъёмка или иные дополнительные согласования, окончательные индивидуальные условия направляются Заказчику отдельно. Такие условия становятся частью договора после их подтверждения Заказчиком в переписке, по электронной почте, посредством оплаты либо иным способом, однозначно подтверждающим согласие.

4.5. Молчание Заказчика само по себе не признаётся подтверждением изменения цены, состава или иных условий Заказа.

5. Исходные материалы и требования к Заказчику

5.1. Заказчик предоставляет фотографии, изображения, тексты, пожелания и иные материалы, необходимые для выполнения Заказа, в качестве и объёме, достаточных для достижения согласованного результата.

5.2. Заказчик подтверждает наличие необходимых прав, согласий и иных законных оснований на передачу и использование предоставленных материалов, включая фотографии и изображения третьих лиц. Если на фотографии изображён несовершеннолетний, Заказчик подтверждает наличие полномочий законного представителя либо иного законного основания для передачи изображения.

5.3. Исполнитель вправе предупредить Заказчика о недостаточном качестве исходного материала и предложить иной способ обработки, замену фотографии, уменьшение размера печати либо иное решение. Если Заказчик после предупреждения настаивает на использовании исходного материала с объективными ограничениями качества, особенности результата, непосредственно вызванные такими ограничениями и заранее доведённые до Заказчика, сами по себе не признаются недостатком работы.

5.4. Исполнитель вправе отказаться от использования материалов, если имеются разумные основания полагать, что их использование нарушит законодательство или права третьих лиц, с применением последствий такого отказа в соответствии с законом и стадией исполнения Заказа.

6. Подготовка и согласование Макета

6.1. Если Заказ предусматривает Макет, Исполнитель направляет его Заказчику для проверки до запуска в материальное производство. Базовая подготовка Макета может предоставляться бесплатно в составе Заказа в случаях, прямо указанных на Сайте или согласованных сторонами.

6.2. Заказчик обязан до утверждения внимательно проверить композицию, лица, надписи, даты, расположение объектов, кадрирование, фон и иные визуальное различимые элементы. При использовании алгоритмических и нейросетевых способов обработки возможны характерные артефакты, поэтому визуальная проверка Макета Заказчиком является существенным этапом согласования.

6.3. Утверждение Макета означает подтверждение Заказчиком визуальное различных параметров, отражённых в нём, и разрешение Исполнителю запустить материальное изготовление. Утверждение Макета не лишает Заказчика прав в отношении производственных недостатков, скрытых дефектов и иных недостатков, которые невозможно было разумно выявить при согласовании.

6.4. Незначительные различия между отображением изображения на экране и печатным результатом могут быть обусловлены настройками дисплея, цветовым профилем, фактурой и белизной холста, характером УФ-печати, освещением и другими объективными технологическими факторами. Такие различия оцениваются с учётом согласованного Макета и обычных требований к соответствующей технологии.

6.5. Существенная смена концепции, исходной фотографии, композиции или технического задания после выполнения ранее согласованного объёма работ может рассматриваться как новая или дополнительная работа и оплачивается только после предварительного согласования с Заказчиком.

7. Цена Заказа

7.1. Актуальные базовые цены указываются на Сайте. Для нестандартных, сложных или дополнительных работ цена определяется индивидуально.

7.2. Итоговая цена конкретного Заказа фиксируется до запуска платной стадии исполнения и сообщается Заказчику в форме Заказа, расчёте, переписке или ином подтверждаемом сообщении.

7.3. Исполнитель не вправе увеличивать согласованную итоговую цену без согласия Заказчика. Дополнительные работы и услуги выполняются за плату только после согласования их необходимости и стоимости.

7.4. Стоимость доставки, если она не включена в цену Заказа, оплачивается отдельно по согласованному тарифу службы доставки или по фактическому расчёту, доведённому до Заказчика до отправки.

8. Порядок оплаты

8.1. Если иное не согласовано сторонами, оплата производится после утверждения Макета либо после выполнения отдельно оплачиваемой стадии, для которой Макет не требуется.

8.2. Доступные способы оплаты могут включать:

- безналичную оплату через платёжный сервис, подключённый к Сайту, в том числе через СБП и банковские карты платёжных систем, поддерживаемых соответствующим сервисом;
- оплату при получении отправления СДЭК, если такой способ доступен для конкретного Заказа;

- иной согласованный сторонами законный способ оплаты.

8.3. В случаях, когда для конкретного Заказа требуется нестандартного Заказа или начала дорогостоящего производственного этапа требуется предварительная оплата, её размер и назначение сообщаются Заказчику до оплаты. Такая предоплата учитывается в итоговой цене Заказа.

8.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент подтверждения платежа платёжным сервисом, банком, службой доставки либо поступления денежных средств Исполнителю - в зависимости от выбранного способа.

9. Сроки выполнения

9.1. Срок выполнения конкретного Заказа определяется с учётом его состава и сложности и указывается на Сайте, в форме Заказа либо подтверждается Исполнителем при согласовании. Срок может быть установлен отдельно для подготовки Макета, работы мастера, изготовления, багетного оформления, упаковки и иных этапов.

9.2. Отсчёт срока соответствующего этапа начинается после получения Исполнителем материалов и сведений, необходимых для этого этапа, а если для начала этапа требуется согласование Макета или оплаты - после такого согласования или оплаты.

9.3. Если Заказчик несвоевременно предоставляет материалы, ответы, согласования или иные необходимые сведения, срок исполнения сдвигается соразмерно возникшей задержке, если иное не предусмотрено законом.

9.4. Срочное исполнение возможно только после отдельного подтверждения Исполнителем технической возможности и, если применимо, стоимости срочности.

10. Передача результата и доставка

10.1. Получение Заказа может осуществляться самовывозом из согласованного места в Одинцово или Апрелевке, доставкой СДЭК, доставкой Яндекс Go в Москве и Московской области либо иным предварительно согласованным способом.

10.2. Срок и стоимость доставки зависят от адреса, выбранной службы и её тарифа. Если доставку осуществляет третье лицо, Исполнитель сообщает Заказчику имеющиеся сведения об отправлении и надлежащим образом упаковывает Заказ.

10.3. При получении рекомендуется осмотреть упаковку и результат на предмет видимых транспортных повреждений. При обнаружении повреждений рекомендуется зафиксировать его фотографиями и, когда это возможно, оформить акт с представителем службы доставки. Невыполнение данной рекомендации само по себе не лишает Заказчика предусмотренных законом прав.

10.4. Если доставка организована Исполнителем в рамках Заказа, вопросы утраты или повреждения результата при перевозке разрешаются с учётом обязательных норм законодательства и условий соответствующей службы доставки.

11. Приёмка и качество результата

11.1. Результат должен соответствовать согласованным параметрам Заказа, утверждённому Макету (если он применялся) и обычно предъявляемым требованиям к соответствующему виду работ или продукции.

11.2. При обнаружении недостатков Заказчик вправе предъявить требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе требования об устранении недостатков, уменьшении цены, повторном выполнении работы, возмещении соответствующих расходов или об отказе от договора в предусмотренных законом случаях.

11.3. Утверждение Макета не является отказом Заказчика от законных требований к качеству материального изготовления, печати, натяжки, оформления, упаковки и иных выполненных работ.

12. Отказ от Заказа, возврат денежных средств и индивидуальные свойства результата

12.1. В части выполнения работ и оказания услуг Заказчик-потребитель вправе отказаться от исполнения договора в любое время с соблюдением условий, установленных законодательством, включая обязанность оплатить Исполнителю фактически понесённые расходы, непосредственно связанные с исполнением конкретного Заказа.

12.2. При отказе до запуска платного или материального этапа, когда Исполнитель не понёс расходов, подлежащих возмещению по закону, уплаченная за соответствующий невыполненный этап сумма возвращается Заказчику.

12.3. После выполнения оплачиваемой стадии (например, индивидуальной работы мастера) или после фактического расходования материалов и запуска печати/изготовления возврат рассчитывается с учётом стоимости фактически выполненного и документируемых фактически понесённых расходов. Настоящий пункт не ограничивает права Заказчика при наличии недостатков или нарушении сроков со стороны Исполнителя.

12.4. В той мере, в какой к передаче материального результата применяются нормы дистанционной розничной купли-продажи, право на немотивированный отказ от товара надлежащего качества осуществляется по правилам законодательства. Для результата надлежащего качества, имеющего индивидуально-определённые свойства и пригодного исключительно для конкретного Заказчика, законом предусмотрено исключение из права на такой отказ после передачи.

12.5. Ограничение, указанное в п. 12.4, не распространяется на результат ненадлежащего качества. При недостатках применяются права и способы защиты, установленные законом.

12.6. Денежные средства возвращаются тем же способом, которым была произведена оплата, если иное не согласовано сторонами и не препятствует возврату, в случае, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

13. Интеллектуальные права и использование изображения

13.1. Передача Исполнителем исходных материалов не означает отчуждение исключительных прав на них. Исполнитель получает право использовать материалы, полученные в объёме, необходимом для выполнения конкретного Заказа и связанных с ним обязанностей, если иное отдельно не согласовано.

13.2. Факт оформления Заказа не предоставляет Исполнителю автоматического права публиковать исходные фотографии, Макеты или готовые портреты Заказчика в рекламе, социальных сетях или публичном портфолио. Если для такого использования требуется согласие, оно оформляется отдельно.

13.3. Заказчик вправе использовать переданный ему физический результат для личных некоммерческих целей, в том числе разместить его в интернете и дарить. Использование цифровых результатов, охраняемых исключительными правами, в коммерческих целях регулируется законом и отдельными договорённостями сторон, если они необходимы.

14. Персональные данные

14.1. Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Политикой в отношении обработки персональных данных и отдельным Согласием на обработку персональных данных, размещёнными на Сайте.

14.2. Персональные данные, необходимые для доставки, оплаты и технического исполнения Заказа, могут передаваться соответствующим службам и сервисам в минимально необходимом объёме при наличии законного основания.

15. Ответственность сторон

15.1. Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. Исполнитель не отвечает за недостатки результата, возникшие исключительно вследствие скрытых недостатков, недостаточного разрешения или иных объективных ограничений исходного материала, если Исполнитель заранее предупредил Заказчика о соответствующем риске, а Заказчик подтвердил использование такого материала.

15.3. Исполнитель не несёт ответственности за нарушение прав третьих лиц, вызванное тем, что Заказчик предоставил материалы без необходимых прав, согласий или полномочий, если Исполнитель не знал и не должен был знать о нарушениях. Это условие не освобождает Исполнителя от собственных обязанностей, установленных законом.

15.4. Ни одно положение Оферты не ограничивает и не ограничивает ответственность Исполнителя в случаях, когда такое исключение или ограничение запрещено законодательством о защите прав потребителей.

16. Обстоятельства, не зависящие от сторон

16.1. Стороны учитывают возможность задержки, вызванных обстоятельствами вне разумного контроля стороны, включая аварии инфраструктуры, прекращение работы перевозчика, чрезвычайные обстоятельства и иные объективные события. Сторона, которой стало известно о существенной задержке, уведомляет другую сторону в разумный срок.

16.2. Настоящий раздел не отменяет обязательные права потребителя, возникающие при нарушении сроков или иных условий договора.

17. Обращение и претензии

17.1. Вопросы и претензии могут быть направлены по адресу электронной почты artventura@yandex.ru либо zakaz@artnahodka.ru, а также по почтовому адресу Исполнителя.

17.2. Для ускорения рассмотрения обращения рекомендуется указать ФИО, контактные данные, номер или дату Заказа, описание ситуации и приложить материалы, подтверждающие требования. Отсутствие отдельных рекомендуемых сведений не является основанием для отказа в рассмотрении требования, если Заказ и требование можно определить иным способом.

17.3. Требования потребителя рассматриваются и удовлетворяются в сроки, установленные законодательством Российской Федерации для соответствующего требования.

17.4. Споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящая Оферта не ограничивает право потребителя на выбор предусмотренной законом подсудности.

18. Действие и изменение Оферты

18.1. Оферта действует с даты, указанной в её редакции, до размещения новой редакции или её отзыва Исполнителем.

18.2. Новая редакция применяется к Заказам, акцептованным после её вступления в силу. Условия ранее заключённого договора не изменяются в одностороннем порядке задним числом, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

18.3. Состав и цены услуг на Сайте могут обновляться. Для конкретного Заказа применяются цена и параметры, подтверждённые сторонами до запуска соответствующего платного этапа.

19. Заключительные положения

19.1. Пользовательское соглашение регулирует правила использования Сайта. Политика в отношении обработки персональных данных и Согласие на обработку персональных данных регулируют вопросы обработки ПД. Настоящая Оферта регулирует договорные отношения по конкретному Заказу.

19.2. Если какая-либо часть Оферты будет признана недействительной или неприменимой, остальные положения продолжают действовать в части, не противоречащей законодательству.

20. Реквизиты Исполнителя

Индивидуальный предприниматель Пискарёв Артём Вадимович

ИНН: 771471002660

ОГРНИП: 315503200000366

Адрес: 143363, Московская область, г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, помещение 305

Дополнительный адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 112А, кв. 55

E-mail: artventura@yandex.ru

E-mail для заказов: zakaz@artnahodka.ru

Телефон: +7 (925) 450-51-58

Сайт: artnahodka.ru

Акцептуя настоящую Оферту, Заказчик подтверждает, что до оформления Заказа имел возможность ознакомиться с её действующей редакцией и условиями конкретного Заказа.